

# 개 선

제 목 휴직 목적 외 사용자 보수 환수 규정 신설 필요

관 계 부 서 □국 P팀

내 용

## 1. 업무 개요

관계부서는「업무분장지침」제3조 별표에 따라 인사관리, 임직원 교육훈련 업무를 수행하고 있으며, 이에 따라 「인사규정」 및 「복무규정」 등에 근거하여 휴직자 복무 관리 업무를 수행하고 있다.

공사는 「인사규정」 제31조에 근거하여 직원에게 휴직을 부여할 수 있으며, 「보수규정 시행규칙」 제4조(휴직기간의 보수)에 따라, 인사규정 제31조제1항제4호4)에 해당하는 휴직자를 대상으로는 평균임금의 70%를 지급하며, 같은 조 제1항제1호5) 및 제3호6)에 해당하는 휴직자를 대상으로는 휴직기간 1년 이내에는 연봉월액의 70%, 1년 초과 2년 이내에는 연봉월액의 50%를 지급한다. 또한 같은 조 제1항제5호7)에 해당하는 휴직자를 대상으로는 연봉월액의 50%만을 지급하되 지급기간 2년을 초과할 수 없다. 위 사유 이외에 휴직자에게는 보수를 지급하지 않는다.

또한 공사는 「인사규정」 제36조의2(휴직의 목적 외 사용)에 근거하여 휴직 중인 직원이 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 할 경우 복직을 명

4) 직무수행 중 공상을 입었을 때. 다만, 휴직자가 다른 법령 등에 의하여 보상을 받는 경우에는 그러하지 아니하다.

5) 신체 정신상의 장애로 장기 요양을 요할 때

6) 질병으로 인하여 복무규정 제24조의 병가기간 후에도 업무를 감당할 수 없을 때

7) 직무와 관련한 학위 및 자격증 취득의 목적을 위해 자비로 해외유학을 하게 되었을 때

하거나, 징계사유에 해당할 경우 징계의결을 요구할 수 있다.

## 2. 관계 법령 및 판단기준

기획재정부 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제42조제4항제2호는 공공기관의 휴직 기간 중 보수 지급에 관하여 「공무원보수 등에 관한 규정」을 준용하도록 정하고 있다.

「공무원 보수규정」 제47조제3항에서는 “소속 공무원이 휴직 목적과 달리 휴직을 사용한 경우에는 제1항<sup>8)</sup> 및 제2항<sup>9)</sup>에 따라 받은 연봉에 해당하는 금액을 징수하여야 한다.”고 규정하여, 휴직의 목적 외 사용 시 지급된 보수를 환수하도록 명시하고 있다.

## 3. 감사 결과 확인된 문제점

감사기간 공사 취업규칙과 정부의 공공기관 경영지침 등을 비교 검토해 본 결과, 현재 공사 취업규칙 내에는 휴직의 목적 외 사용이 적발된 직원을 대상으로 휴직 기간 지급된 보수를 환수할 수 있는 규정이 마련되어있지 않은 사실이 확인되었으며, 이는 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제42조를 위반하고 있는 것으로 판단된다.

## 관계부서 의견

관계부서는 상기 내용의 사실과 관련하여 관계부서는 이견이 없으며, 향후 노동조합과의 협의 절차를 거쳐 해당 규정을 신설하겠다고 답변하였다.

8) 「국가공무원법」 제71조제1항제1호에 따라 신체·정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때를 이르며, 공사 「복무규정」 제31조제1항제1호와 같음

9) 외국유학 또는 1년 이상의 국외연수를 위하여 휴직한 공무원

## 조치할 사항

[개선] P팀은 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 및 「공무원 보수규정」을 준용하여 휴직의 목적 외 사용 직원에 대한 휴직 기간 지급된 보수 환수 조항을 취업규칙 내 신설하시기 바랍니다.